

1505392-70.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505392-70.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505392-70.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061035/2022 - 73º D.P. JACANA, 23389303 - 73º D.P.

JACANA, 2061035 - 73º D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO SILVA LIMA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

MARCELO SILVA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, porque no dia 04 de março de 2022, por volta das 6h45, no Largo da Lapa, altura do numeral 124, Lapa de Baixo, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de um simulacro de arma de fogo, o veículo Honda/City DX MT, placas FVE-4A27/SP, os documentos CRV e CRLV do mencionado automóvel, a quantia de R\$10,00 (dez reais em espécie), um aparelho celular, bem como uma carteira de identidade RG

e um cartão de crédito, pertencentes à vítima HÉLVIO LOPES FERREIRA.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 141/146). O réu foi regularmente citado (fls. 193) e apresentou defesa preliminar (fls. 200). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo a seguir o réu interrogado. Não houve requerimento de diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Quanto às penas, postulou o aumento da pena-base pelos maus antecedentes, reconhecimento da agravante da reincidência, atenuante da confissão, sem compensação, e a fixação de regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva.

A defesa pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante da atenuante da confissão, com compensação com a agravante da reincidência, fixação de regime diverso do fechado, com deferimento da gratuidade processual

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão estatal deve ser julgada totalmente procedente.

A vítima H. narrou que na data dos fatos havia acabado de chegar em seu trabalho e estava indo fechar o portão, quando foi abordado pelo réu, que lhe exibiu uma arma, reconhecida na foto de fls. 191. Ele exigiu que entregasse seus pertences, que foram colocados no banco do carro. Em seguida, o réu deixou o local com o carro, aparelho celular, documentos e cerca de R\$ 40. Acionou 190 e cerca de 3 horas depois foi chamado para comparecer ao Distrito Policial, onde efetuou reconhecimento pessoal de apenas um indivíduo, que foi reconhecido pelo depoente sem hesitações, informando que ele ainda trajava a mesma calça, mas estava sem a parte de cima. Recuperou o veículo, o aparelho celular, documentos do carro e seu pessoal. Reconheceu o réu em audiência sem hesitações.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando o COPOM irradiou uma ocorrência sobre um veículo, produto de roubo, que teria passado por um radar na Rua Maria Amália Lopes Azevedo. Deram início ao patrulhamento até visualizaram um veículo similar na Rua Francisca Espósito Tonetti. Aproximaram-se do veículo a fim verificar o emplacamento, momento em que ouviram o alarme para abertura do veículo ser acionado. Na rua estava apenas o réu e decidiram abordá-lo, mas ele empreendeu fuga a pé. Iniciaram acompanhamento, sendo que no trajeto ele dispensou alguns objetos. Após breve acompanhamento lograram êxito em abordá-lo. Esclarecem ter sido necessário emprego de força moderada para algemar o réu. Em revista pessoal localizaram uma chave de carro no bolso do réu. Recuperaram os objetos dispensados pelo réu, sendo um aparelho celular e uma mochila, dentro da qual havia um simulacro e uma carteira com documentos e cartões da vítima. O réu confessou a prática delitiva. Ele mora perto do local onde estava o carro. Não o conheciam anteriormente.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

Assim, o conjunto probatório autoriza o acolhimento da pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a vítima prestou depoimento coeso e firme, durante o qual descreveu de forma minuciosa a dinâmica fática, esclarecendo que foi abordada pelo réu, empunhando um objeto que parecia com uma arma de fogo (laudo simulacro - fls. 188/191), no momento em que estacionava seu veículo. Ademais, a vítima reconheceu o réu, com absoluta segurança, em sede policial (fls. 13) e em Juízo. Também reconheceu o simulacro apreendido em poder do réu. Ademais, com o réu foram encontrados outros pertences da vítima, como seu celular, documentos e cartões bancários. Ademais, o próprio réu confessou a prática delitiva.

Frise-se que o depoimento da vítima é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, tendo em vista trata-se de crime tipicamente cometido na clandestinidade, quando estão apenas o agente e o ofendido. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

COMETIMENTO DO DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA, EM TAIS HIPÓTESES. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA PRESENTE VIA RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO

RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade." (STJ, AgRg no AREsp 297871/RN, Ministro CAMPOS MARQUES).

Os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Neste sentido:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Observo que a vítima era maior de 60 anos à época dos fatos, conforme sua qualificação de fls. 11 e confirmação de sua idade em Juízo, de forma que deve incidir a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. Anoto que tal tipo de circunstância pode ser reconhecida de ofício, pelo Juízo, ainda que não tenha constado expressamente da denúncia, conforme já decidiu o E. STF:

"(...)As agravantes, ao contrário das qualificadoras, sequer precisam constar da denúncia para serem reconhecidas pelo juiz. É suficiente, para que incidam no cálculo da pena, a existência nos autos de elementos que as identifiquem." (HC nº 93211/DF).

Houve a consumação do delito, na medida em que o réu obteve a posse dos pertences e do veículo subtraídos da vítima, sendo que a chave do automóvel da vítima foi encontrada em sua posse. Recentemente, o E. STJ julgou recurso repetitivo (tema 916 – Resp. nº 1.499.050) no qual assentou o entendimento de que "consoma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". Tal entendimento deu ensejo à edição da Súmula nº 582. Induvidoso que o réu tenha tido a posse do bem, ainda que por lapso temporal pequeno.

Desta forma, forçosa a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são favoráveis para o réu, que possui maus antecedentes pela 14ª Vara Criminal Central (autos nº 0003159-15.2011.8.29.0050), 30ª Vara Criminal Central (autos nº 0063984-76.1998.8.26.0050), 16ª Vara Criminal Central (autos nº 0065422-74.1997.8.26.0050) e 2ª Vara Criminal Central (0086636-72.2007.8.26.0050) – penas julgadas extintas em 09/10/2013 – fls. 179, motivo pelo qual a pena será majorada em 1/6, ficando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consigno que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STJ é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo

legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Observo, ainda, que o réu ostenta condenações perante a 3ª Vara Criminal/Jecrim de Santana / 4ª Vara Criminal de Santana - autos nº 0109467-53.1996.8.26.0001 (c.103/1996) - pena extinta em 17/02/1997 - fls. 70 e 8ª Vara Criminal Central - autos nº 0065181-13.1991.8.26.0050 - pena extinta em 07/02/1997 - fls. 178.

Considerando-se que o prazo prescricional máximo previsto no artigo 109 do Código de Processo Penal é de 20 anos, entendo que referidas condenações não podem ser utilizada na configuração de maus antecedentes.

Na segunda fase, conforme já exposto, presente a circunstância agravante da vítima idosa e tem-se que o réu ostenta uma reincidência específica (11ª Vara Criminal Central - autos nº 0014216-83.2018.8.26.0050 - trânsito em julgado para a defesa em 15/03/2019 - fls. 195), sendo que o réu confessou integralmente a prática delitiva. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, o STJ, quando do julgamento do tema 585 em recurso repetitivo (RESP nº 1.341.370-MT) assentou o entendimento de que deve haver compensação de tais circunstâncias. Assim, compenso a reincidência com a confissão. No entanto, presente a agravante da vítima idosa, sua pena será majorada em 1/6, ficando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

A despeito da montante da pena ora aplicado, entende-se que o regime inicial de cumprimento de pena deva ser o fechado. Com efeito, trata-se de réu com péssimos antecedentes criminais, com reincidência específica e que estava em cumprimento de pena em regime aberto desde 22/05/20 (fls. 195), sendo que o crime tratado nos autos é de suma gravidade, daqueles que mais desassossego trazem aos cidadãos de bem desta cidade, os quais se encontram acuados pela ação delituosa cada vez mais presente em seu cotidiano, decorrência da ineficiência da estrutura de segurança pública. O Poder Judiciário não pode responder da mesma forma ao criminoso que comete um crime de tal natureza àquele que pratica crime menos grave para a sociedade, embora punido com igual rigor pelo legislador. Ademais, relevante a ousadia demonstrada em sua conduta, porquanto, em plena via pública, sem o menor constrangimento, passou a seguir a vítima e arrancou a correntinha de seu pescoço. Por isso, entende-se que outro não pode ser o regime inicial de cumprimento da pena.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

As condições econômicas do réu são modestas, assim fixo o valor de cada dia-multa no piso legal.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 157, caput, cc. artigo 61, II, h, do Código Penal, o réu MARCELO SILVA LIMA, às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.

Inaplicável a sua substituição da pena carcerária por restritivas de direitos por se tratar de delito cometido com emprego de violência à pessoa.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito

permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Deixo de lhes facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 202.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário.

Oficie-se à VEC comunicando-se a prolação da presente sentença.

Oficie-se para destruição do simulacro apreendido independentemente de trânsito em julgado.

Deixo de encaminhar o exame de corpo de delito do réu para a Corregedoria da Polícia Militar, na medida em que restou demonstrado nos autos que não houve excesso por parte dos policiais, inexistindo alegação por parte do réu acerca de agressões.

P.R.I.C.

São Paulo, 26 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA